RENTA – ACTUAL LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 41 – D.F.L. N° 7 DEL MINISTERIO DE HACIENDA, DE 1980, ART. 1° – D.L. N° 3063, ART. 24 (ORD. N° 2018 DE 15.09.2020).

Facultad de revisar el cálculo del capital propio que los contribuyentes declaran a este Servicio para los efectos de las patentes municipales.

Se ha requerido a este Servicio revisar y corroborar el cálculo del capital propio que los contribuyentes declaran anualmente para los efectos de determinar la base de cobro de las patentes municipales.

I ANTECEDENTES

De acuerdo a los antecedentes, se consultó a la Contraloría General de la República si las municipalidades pueden revisar y corroborar el cálculo del capital propio que los contribuyentes declaran al Servicio de Impuestos Internos para la determinación de la base de cobro de sus patentes, considerando que este último Servicio no valida la información que, para esos efectos, remite a los municipios.

El Ente Contralor informa que la misma materia le fue consultada anteriormente, respondiendo mediante el Oficio N° 13.728 de 2019 que, de conformidad con su jurisprudencia administrativa, este Servicio de Impuestos Internos es el organismo competente para pronunciarse sobre la determinación del capital propio.

En esta oportunidad, los ocurrentes adjuntan a dicho Ente Contralor el Oficio N° 1574 de 2019, de este Servicio, el que, en términos generales, informa que no tendría competencia para pronunciarse sobre la determinación del capital propio para los efectos del pago de la patente municipal, limitándose su intervención únicamente a proporcionar a cada entidad edilicia la información declarada por los contribuyentes.

Al respecto, y tras algunas consideraciones, ese Ente Contralor concluye que corresponde a este Servicio de Impuestos Internos resolver la consulta porque dice relación con una facultad que le ha sido entregada expresamente por el legislador de conformidad con las disposiciones del Código Tributario, en especial las contenidas en sus artículos 1° y 6°, letra A), N° 1.

II ANÁLISIS

Como primera cuestión, es necesario señalar que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo primero del DFL N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, y el artículo 6° del Código Tributario, corresponde a este Servicio interpretar administrativamente, en forma exclusiva, las disposiciones sobre tributación fiscal interna, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los tributos cuyo control no esté encomendado por ley a una autoridad diferente[1].

En el mismo sentido, el artículo 1° del Código Tributario, establece que las disposiciones del mismo se aplican exclusivamente a las materias de tributación fiscal interna que sean, según la ley, de la competencia del Servicio de Impuestos Internos.

Luego, si bien las patentes municipales constituyen un "tributo" en un sentido amplio, las normas que lo regulan no son disposiciones de tributación fiscal interna cuyo control competa a este Servicio, razón por la cual, en distintos pronunciamientos[2], se ha reiterado que este Servicio no tiene competencia para pronunciarse sobre la determinación del capital propio para los efectos del pago de la patente municipal, de acuerdo al artículo 24 del Decreto Ley Decreto Ley Nº 3.063 de 1979.

Por otra parte, si bien el artículo 24 del Decreto Ley Nº 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, dispone que, para determinar el monto de la patente municipal, se entiende por capital propio el inicial declarado por el contribuyente, si se tratare de actividades nuevas, o el registrado en el balance terminado el 31 de diciembre inmediatamente anterior a la fecha en que deba prestarse la declaración, considerándose los reajustes, aumentos y disminuciones que deben practicarse de acuerdo con las normas del artículo 41 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), lo anterior no supone que este Servicio tenga competencia para determinar la base imponible de la patente municipal.

---

[1] En este sentido, dictamen de la Contraloría General de la República N° 80729 de 2016, aplica el criterio contenido en los Dictámenes N° 16457 y N° 98689 de 2014; N° 19414 y N° 51537 de 2015; y, N° 39562, N° 41021 y N° 67.504 de 2016.

[2] Oficios N° 2441 y N° 1574, ambos de 2019; N° 1700 de 2016; N° 3062 de 2009, N° 2574 de 2009 y N° 1582 de 2001.

Lo expuesto se comprueba por el hecho que, conforme al citado artículo 24, sólo compete a este Servicio "aportar" la información del capital propio declarado, el rol único tributario y el código de la actividad económica de cada uno de los contribuyentes a las municipalidades, por medios electrónicos, durante el mes de mayo de cada año, pero no determinar la base imponible de la patente municipal, su fiscalización y cobro, entre otras materias.

Por su parte, la Ley Nº 21.210 agregó a dicha norma[3] que, tratándose de contribuyentes obligados a determinar un capital propio tributario simplificado conforme con el artículo 14 letra D) N° 3, letra (j), y N° 8 letra (a), numeral (vii), de la LIR, pagarán su patente en base a dicho capital propio, por lo que el Servicio deberá informar[4] a las Municipalidades el capital propio de estas empresas, determinado en conformidad a dichas normas.

III CONCLUSION

Conforme lo expuesto precedentemente, se informa que, sin perjuicio de las facultades de este Servicio para fiscalizar la correcta determinación y declaración del Impuesto a la Renta, por tratarse de un impuesto sujeto a su competencia, no corresponde a este Servicio interpretar ni revisar la determinación del capital propio informado para los efectos de determinar la base imponible de la patente municipal.

Saluda a usted,

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 2018 del 15-09-2020
Subdirección Normativa
Depto. de Impuesto Directos

[3] Artículo trigésimo primero de la Ley N° 21.210, que en su letra b) modificó el artículo 24 del Decreto N° 2385, del Ministerio del Interior, de 1996, que fija el texto refundido y sistematizado del D.L. N° 3063, de 1979, sobre Rentas Municipales.
[4] A partir del año tributario 2021.